

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3815/2536

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด ชัย
บุรี

โจทก์

นาย สม จิต ร ทองทุม

ผู้ร้อง

นายก นก เทพ เทียม อุบล กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 33, มาตรา 36

คดีชั้นร้องขอคืนของกลาง ผู้ร้องมีหน้าที่นำสืบว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของของกลาง ตามที่กล่าวอ้าง เมื่อพยานหลักฐานที่ผู้ร้องนำสืบมาแตกต่างกันรับฟังไม่ได้ว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของกลาง ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิร้องขอคืนของกลาง

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่สำนวนตามพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 และขอให้ริบของกลาง ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษปรับจำเลย และริบของกลาง

ผู้ร้องทั้งสี่สำนวนยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของโต๊ะบิลเลียดจำนวน 4 ตัว พร้อมอุปกรณ์ของกลาง และไม่รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดดังกล่าว ขอ ให้คืนของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์ทั้งสองสำนวนยื่นคำร้องคัดค้านว่า ผู้ร้องไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ทรัพย์สินของกลาง หากผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ผู้ร้องก็รู้เห็นเป็นใจในการกระ
ทำความผิดของจำเลย ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ว มีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องทั้งสองสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในชั้นนี้มีว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของโต๊ะ
บิลเลียดพร้อมอุปกรณ์ของกลางหรือไม่ผู้ร้องมีตัวผู้ร้อง นายเจริญ เรืองผึ้ง และนาง
กรรณกาญจน์พรายศิริ มาเป็นพยานเบิกความประกอบกับสำเนาเอกสารหมาย ร.1ถึง
ร.4 ว่า ผู้ร้องซื้อโต๊ะบิลเลียดพร้อมอุปกรณ์ของกลางมาจากบริษัทสเลท จำกัด และ
ได้ให้นายเจริญ เรืองผึ้ง เข้าไป ในระหว่างสัญญาเช่าโต๊ะบิลเลียดพร้อมอุปกรณ์ของ
กลางถูกเจ้าพนักงานตำรวจยึดแต่ตามผู้ร้องเบิกความว่า ผู้ร้องซื้อโต๊ะบิลเลียด
พร้อมอุปกรณ์ของกลางมาเมื่อปี 2527 และได้ให้นายเจริญเข้าไปเมื่อปี 2529เป็น
เวลา 4 ปี ก่อนที่จะถูกยึด ผู้ร้องไม่เคยไปดูสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน
ซึ่งมีนายเจริญเป็นผู้จัดการไม่ว่าก่อนหรือหลังให้เขานั้นเห็นว่า ของกลางมีราคาถึง
540,000 บาทซึ่งถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่มีราคามาก ตามปกติผู้เป็นเจ้าของย่อมจะต้อง
ระมัดระวังในการจัดการตามสมควร ที่ผู้ร้องว่าไม่เคยไปดูสถานที่ที่นายเจริญผู้เช่ามา
ของกลางไปตั้งไว้เลยไม่ว่าก่อนหรือหลังทำสัญญาเช่าจึงเป็นเรื่องผิดปกติวิสัย
นอกจากนี้ยังได้ความจากคำเบิกความของนายเจริญพยานผู้ร้องว่า นายเจริญเช่าโต๊ะ
บิลเลียดพร้อมอุปกรณ์ของกลางจากผู้ร้องเมื่อปี 2533เป็นปีแรก และผู้ร้องเป็นผู้นำ

โต๊ะบิลเลียดของกลางไปส่งให้แก่นายเจริญที่สมาคมดังกล่าว ผู้ร้องเคยไปที่สมาคม แต่ไม่บอญักคำเบิกความของนายเจริญจึงแตกต่างขัดกันกับคำเบิกความของผู้ร้อง ในสาระสำคัญ ในชั้นสอบสวนคดีที่นางทองคำ เรืองผึ้ง ภริยาของนายเจริญถูกดำเนินคดีในข้อหาจัดให้มีการเล่นการพนันบิลเลียดเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ก็ปรากฏว่านางทองคำและนายเจริญให้การว่านายเจริญเป็นผู้ซื้อโต๊ะบิลเลียดพร้อมอุปกรณ์ของกลางมาไว้ที่บ้านนายเจริญโดยซื้อเงินผ่อนและได้ผ่อนชำระราคาหมดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ค.3 และ ค.4 ตามลำดับโดยนายเจริญไม่ได้เบิกความว่าเหตุใดจึงได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนไปเช่นนั้น คำเบิกความของนายเจริญที่อ้างว่าเป็นผู้เช่าของกลางไปจากผู้ร้องจึงไม่มีน้ำหนัก ส่วนที่นางกรรองกาญจน์พยานผู้ร้องเบิกความว่าผู้ร้องซื้อโต๊ะบิลเลียดจำนวน 4 ตัว พร้อมอุปกรณ์จากบริษัทสเลท จำกัดตามสำเนาเอกสารหมายเลข ร.1 นั้น นางกรรองกาญจน์ก็ไม่ได้ไปดูของกลาง จึงไม่อาจยืนยันได้ว่าของกลางในคดีนี้ผู้ร้องได้ซื้อไปจากบริษัทสเลท จำกัดหรือไม่ เช่นนี้ คำเบิกความของนางกรรองกาญจน์ไม่ได้สนับสนุนคำเบิกความของผู้ร้องแต่อย่างใดศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้ผู้ร้องมีหน้าที่นำสืบว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของโต๊ะบิลเลียดพร้อมอุปกรณ์ของกลางตามที่กล่าวอ้าง แต่พยานหลักฐานที่ผู้ร้องนำสืบมาแตกต่างขัดกันจึงไม่มีน้ำหนัก ข้อเท็จจริงรับฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของกลาง ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิร้องขอคืนของกลาง ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของผู้ร้องทั้งสี่สำนวนฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-ยงยุทธ ธารีสาร-ไพศาล รางฆาณูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ